PERSONALWESEN · TAG 03 · DONNERSTAG, 29.10.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 2 · Fälle und Transfer · Lösung zur Selbstkontrolle

Personalbedarf berechnen und Personal beschaffen

Dieser freiwillige Aufgabenbogen enthält neun Fälle aus verschiedenen Sparten der Nordlicht Gruppe. Die meisten Fälle verlangen eine Rechnung zum Personalbedarf mit anschließender Begründung. Schreiben Sie jeden Rechenweg Schritt für Schritt mit Einheiten auf und runden Sie Stellen auf, wenn die Aufgabe nichts anderes sagt. Wo nichts anderes steht, gilt der Haustarif mit 38,5 Wochenstunden, 7,7 Stunden je Tag, 30 Urlaubstagen und 10 Feiertagen. Planen Sie etwa 55 Minuten ein. Erlaubte Hilfsmittel sind das Skript des Tages und ein Taschenrechner.

Umfang 9 offene Fragen · etwa 54 Minuten · 61 Punkte.

Frage 1 · 8 Punkte · 8 Min

Im Lager von Nordlicht Logistik liegt die Krankheit bei 18 Tagen je Vollzeitkraft. Berechnen Sie mit den Angaben im Material a) die Nettojahresarbeitszeit im Lager, b) das Arbeitsvolumen, c) den Bruttopersonalbedarf und d) den Bedarf, der sich mit der durchschnittlichen Nettoarbeitszeit von 1.597 Stunden ergäbe. Berechnen Sie e) den Nettopersonalbedarf und beurteilen Sie f), ob der kleine Rest über der zehnten Stelle auch anders als durch eine elfte Vollzeitkraft gedeckt werden könnte.

Angabe	Wert
Paletten im Wareneingang 2027	60.000 Stück
Bearbeitungszeit je Palette	15 Minuten
Inventur und Schulungen	600 Stunden im Jahr
Beschäftigte im Lager heute	9 Vollzeitkräfte
Feste Zugänge	1 Azubi wird übernommen
Feste Abgänge	1 Renteneintritt

Musterlösung. a) Die Bruttoarbeitszeit beträgt 38,5 mal 52 gleich 2.002 Stunden. Der Urlaub kostet 30 mal 7,7 gleich 231 Stunden, die Feiertage 10 mal 7,7 gleich 77 Stunden. Die Krankheit kostet 18 mal 7,7 gleich 138,6 Stunden, gerundet 139 Stunden. Die Nettojahresarbeitszeit beträgt 2.002 minus 231 minus 77 minus 139 gleich 1.555 Stunden. b) Die Paletten verursa-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

chen 60.000 mal 15 gleich 900.000 Minuten, geteilt durch 60 also 15.000 Stunden. Dazu kommen 600 Stunden für Inventur und Schulungen. Das Arbeitsvolumen beträgt 15.600 Stunden. c) Der Bruttobedarf beträgt 15.600 geteilt durch 1.555 gleich 10,03, aufgerundet 11 Vollzeitkräfte. d) Mit 1.597 Stunden ergäbe sich 15.600 geteilt durch 1.597 gleich 9,77, aufgerundet 10 Vollzeitkräfte. Die höhere Krankheit im Lager kostet also rechnerisch eine ganze Stelle mehr. e) Der voraussichtliche Bestand beträgt 9 plus 1 minus 1 gleich 9. Der Nettobedarf beträgt 11 minus 9 gleich 2 Vollzeitkräfte. f) Zehn Vollzeitkräfte leisten 10 mal 1.555 gleich 15.550 Stunden. Es fehlen nur 50 Stunden im Jahr. Diese kleine Menge ließe sich zum Beispiel mit wenigen mitbestimmten Überstunden, etwa 5 Stunden je Person im Jahr, oder durch eine geringe Aufstockung einer Teilzeitstelle decken. Nach dem Grundsatz der Prüfung wird aufgerundet, in der Praxis lohnt aber dieser zweite Blick, weil eine ganze Stelle deutlich teurer ist.

Das muss vorkommen. Krankheit in Stunden umgerechnet und Nettoarbeitszeit 1.555 Stunden. Minuten in Stunden umgerechnet und Arbeitsvolumen 15.600 Stunden. Bruttobedarf 10,03 und aufgerundet 11. Vergleichswert 9,77 und 10 mit Deutung des Unterschieds. Voraussichtlicher Bestand 9 und Nettobedarf 2. Begründete Alternative für den Rest von 50 Stunden mit Hinweis auf Mitbestimmung bei Überstunden. a 1 Punkt, b 1 Punkt, c 1 Punkt, d 2 Punkte, e 1 Punkt, f 2 Punkte.

Frage 2 · 8 Punkte · 7 Min

Der Pflegedienst von Nordlicht Gesundheit übernimmt 2027 neue Touren. Täglich müssen dann 20 Vollzeitstellen im Einsatz sein. Die Ausfallquote beträgt 15 Prozent. Heute sind 21 Vollzeitstellen besetzt. Eine Pflegekraft kehrt sicher aus der Elternzeit zurück. Zwei Pflegekräfte gehen in Rente und ein befristeter Vertrag endet. Berechnen Sie Reservebedarf, Bruttobedarf, voraussichtlichen Bestand und Nettobedarf. Zerlegen Sie den Nettobedarf in Ersatzbedarf und Neubedarf mit Kontrollrechnung. Begründen Sie, warum hier ein Reservebedarf aufgeschlagen werden darf, und schlagen Sie zwei interne und zwei externe Wege vor, um den Bedarf zu decken.

Musterlösung. Der Reservebedarf beträgt 20 mal 0,15 gleich 3 Stellen. Der Bruttobedarf beträgt 20 plus 3 gleich 23 Stellen. Der voraussichtliche Bestand beträgt 21 plus 1 minus 3 gleich 19. Der Nettobedarf beträgt 23 minus 19 gleich 4 Stellen. Der Ersatzbedarf beträgt 3, weil drei Personen sicher ausscheiden. Der Neubedarf beträgt 23 minus 21 gleich 2, weil durch die neuen Touren dauerhaft mehr Arbeit anfällt. Kontrolle 3 plus 2 minus 1 fester Zugang gleich 4. Ein Reservebedarf darf hier aufgeschlagen werden, weil der Einsatzbedarf als Zahl der gleichzeitig besetzten Stellen geplant ist. Die Ausfälle durch Urlaub, Feiertage und Krankheit sind darin noch nicht enthalten. Anders wäre es, wenn man das Arbeitsvolumen durch die Nettojahresarbeitszeit geteilt hätte, dann wären die Ausfälle schon berücksichtigt. Interne Wege sind zum Beispiel die Aufstockung von Teilzeit, etwa von 25 auf 30 Wochenstunden, und die Übernahme von Auszubildenden nach der Prüfung. Externe Wege sind Active Sourcing in beruflichen Netzwerken und ein Empfehlungsprogramm mit Prämie für die eigenen Pflegekräfte, ergänzt durch die kostenlose Vermittlung der Agentur für Arbeit. Der

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsrat ist nach § 92 BetrVG über die Planung zu unterrichten, und jede Einstellung braucht seine Zustimmung nach § 99 BetrVG.

Das muss vorkommen. Reserve 3, Brutto 23, Bestand 19, Netto 4 mit vollständigem Rechenweg. Ersatzbedarf 3, Neubedarf 2 und stimmige Kontrollrechnung. Begründung, dass der Einsatzbedarf die Ausfälle noch nicht enthält und keine Doppelzählung entsteht. Zwei interne und zwei externe Wege, die zur Pflege als Mangelberuf passen. Rechnung 4 Punkte, Zerlegung 1 Punkt, Begründung 1 Punkt, Wege 2 Punkte.

Frage 3 · 7 Punkte · 6 Min

Nordlicht Immobilien führt 2027 eine digitale Hausverwaltung ein. Ein Verwalter soll danach 500 statt 400 Wohneinheiten betreuen. Es bleibt bei 2.400 Wohneinheiten. Heute arbeiten 6 Verwalter, feste Zugänge und Abgänge gibt es nicht. Berechnen Sie den Bruttobedarf und den Nettobedarf. Beziffern Sie das Bruttoentgelt, das bei unveränderter Besetzung ohne passende Arbeit anfällt, mit dem Durchschnitt der Gruppe. Entwickeln Sie einen Maßnahmenplan ohne Kündigung und beurteilen Sie die Grenzen der verwendeten Methode.

Musterlösung. Nach der Kennzahlenmethode beträgt der Bruttobedarf 2.400 geteilt durch 500 gleich 4,8, aufgerundet 5 Verwalter. Der voraussichtliche Bestand bleibt bei 6. Der Nettobedarf beträgt 5 minus 6 gleich minus 1. Es besteht eine Überdeckung, also ein Freistellungsbedarf von einer Person. Mit dem durchschnittlichen Bruttojahresentgelt der Gruppe von 42.300 Euro fallen dafür im Jahr rund 42.300 Euro Bruttoentgelt ohne passende Arbeit an, die Arbeitgeberanteile kommen noch hinzu. Ein Maßnahmenplan ohne Kündigung beginnt mit einem Einstellungsstopp. Bei 6 Verwaltern und einer Fluktuationsquote von 9,3 Prozent ist statistisch aber nur mit 6 mal 0,093 gleich 0,56 Abgängen im Jahr zu rechnen, das reicht allein nicht schnell. Deshalb prüft die Personalabteilung eine Versetzung. In der Zentrale ist laut Stellenplan eine von 16 Stellen unbesetzt, ein Verwalter mit kaufmännischer Erfahrung könnte dorthin wechseln. Die Versetzung braucht die Zustimmung des Betriebsrats nach § 99 BetrVG. Weitere Möglichkeiten sind freiwillige Teilzeit für mehrere Verwalter oder ein freiwilliger Aufhebungsvertrag. Über die gesamte Planung ist der Betriebsrat nach § 92 BetrVG zu unterrichten. Die Grenze der Methode liegt darin, dass die neue Kennzahl von 500 Einheiten nur eine Erwartung ist. Läuft die Einführung der Software langsamer, schafft ein Verwalter anfangs vielleicht weniger. Man sollte die Kennzahl daher nach einigen Monaten mit echten Werten prüfen und die Versetzung erst danach endgültig machen.

Das muss vorkommen. Bruttobedarf 4,8 und aufgerundet 5. Nettobedarf minus 1 als Überdeckung gedeutet. Kosten von rund 42.300 Euro Bruttoentgelt mit Hinweis auf weitere Arbeitgeberkosten. Mindestens drei Maßnahmen ohne Kündigung in sinnvoller Reihenfolge, darunter eine Versetzung mit § 99 BetrVG. Kritische Würdigung der Kennzahl als unsichere Erwartung. Rechnung 2 Punkte, Kosten 1 Punkt, Maßnahmen 3 Punkte, Grenzen 1 Punkt.

Frage 4 · 7 Punkte · 6 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Das Kreativteam von Nordlicht Media plant für 2027 die im Material genannten Aufgaben. Heute arbeiten im Team 8 Vollzeitkräfte, eine Grafikerin geht sicher in Rente. Berechnen Sie Arbeitsvolumen, Bruttobedarf und Nettobedarf. Die Geschäftsführung schlägt vor, nur die Rentnerin zu ersetzen und den Rest mit Überstunden zu leisten. Berechnen Sie, wie viele Überstunden das je Person im Jahr bedeutet, und nehmen Sie Stellung. Nennen Sie außerdem einen qualitativen Bedarf, den das Team künftig hat.

Aufgabe	Menge 2027	Zeit je Einheit
Kampagnen	60	120 Stunden
Content-Beiträge	1.800	2,5 Stunden
Kundentermine und Abstimmung	pauschal	1.300 Stunden

Musterlösung. Die Kampagnen verursachen 60 mal 120 gleich 7.200 Stunden. Die Content-Beiträge verursachen 1.800 mal 2,5 gleich 4.500 Stunden. Dazu kommen 1.300 Stunden für Kundentermine. Das Arbeitsvolumen beträgt 13.000 Stunden. Der Bruttobedarf beträgt 13.000 geteilt durch 1.597 gleich 8,14, aufgerundet 9 Vollzeitkräfte. Der voraussichtliche Bestand beträgt 8 minus 1 gleich 7. Der Nettobedarf beträgt 9 minus 7 gleich 2, davon 1 Ersatzbedarf und 9 minus 8 gleich 1 Neubedarf. Beim Vorschlag der Geschäftsführung bleibt das Team bei 8 Vollzeitkräften. Diese leisten 8 mal 1.597 gleich 12.776 Stunden. Es fehlen 13.000 minus 12.776 gleich 224 Stunden. Je Person sind das 224 geteilt durch 8 gleich 28 Überstunden im Jahr. Das ist rechnerisch machbar und spart eine Einstellung. Dagegen spricht, dass die Gruppe schon 3.480 offene Überstunden hat, dass Überstunden nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG mitbestimmt sind und dass Spitzen in Kampagnen nicht gleichmäßig verteilt sind. Dann drohen einzelne lange Tage, die § 3 ArbZG begrenzt. Eine gute Lösung wäre die Nachbesetzung der Rentnerin plus eine kleine Teilzeitstelle oder Überstunden nur als Übergang. Qualitativ braucht das Team künftig zum Beispiel Wissen über KI-Werkzeuge, das man über Weiterbildung oder bei der Nachbesetzung als Kann-Kriterium aufbauen kann.

Das muss vorkommen. Arbeitsvolumen 13.000 Stunden aus drei Teilen. Bruttobedarf 8,14 und 9. Bestand 7, Nettobedarf 2 mit Ersatz- und Neubedarf. Fehlende 224 Stunden und 28 Überstunden je Person. Abgewogene Stellungnahme mit Bezug zu offenen Überstunden, Mitbestimmung und ArbZG. Qualitativer Bedarf wie KI-Werkzeuge mit passender Maßnahme. Rechnung 3 Punkte, Überstunden 1 Punkt, Stellungnahme 2 Punkte, qualitativer Bedarf 1 Punkt.

Frage 5 · 6 Punkte · 6 Min

Nordlicht Gesundheit sucht eine Pflegedienstleitung mit einem Jahresgehalt von 58.000 Euro. Die bisherige Leitung geht in 60 Tagen in Rente. Zwei Anzeigen in Jobbörsen haben im letzten Jahr keine passende Bewerbung gebracht. Vergleichen Sie die beiden Wege im Material nach

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Kosten und Besetzungsdauer und geben Sie eine begründete Empfehlung. Nennen Sie zwei weitere Maßnahmen, die die Suche unterstützen.

Weg	Kosten	Erwartete Besetzungsdauer
A Personalberater	25 Prozent des Jahresgehalts	40 Tage
B Active Sourcing in eigener Regie	Lizenz 4.200 Euro und 60 Stunden zu je 40 Euro interne Arbeitszeit	75 Tage

Musterlösung. Weg A kostet 58.000 mal 25 Prozent gleich 14.500 Euro. Weg B kostet 4.200 Euro Lizenz plus 60 mal 40 gleich 2.400 Euro interne Arbeitszeit, zusammen 6.600 Euro. Weg B ist also 14.500 minus 6.600 gleich 7.900 Euro günstiger. Weg A ist dafür nach Erwartung 75 minus 40 gleich 35 Tage schneller. Entscheidend ist hier die Dringlichkeit. Die bisherige Leitung geht in 60 Tagen. Mit Weg A wäre die Stelle nach etwa 40 Tagen besetzt, und es blieben rund 20 Tage für eine Übergabe. Mit Weg B wäre die Stelle erst nach etwa 75 Tagen besetzt, der Pflegedienst wäre rund 15 Tage ohne Leitung und es gäbe keine Übergabe. Eine Pflegedienstleitung ist eine Schlüsselstelle, und der Markt ist ein Bewerbermarkt, wie die erfolglosen Anzeigen zeigen. Deshalb ist Weg A trotz der höheren Kosten zu empfehlen. Eine ebenfalls vertretbare Lösung ist, sofort mit Weg B zu beginnen und den Berater nur zu beauftragen, wenn nach kurzer Zeit keine passende Person gefunden ist, sofern das mit dem Berater vereinbar ist. Unterstützende Maßnahmen sind ein Empfehlungsprogramm mit Prämie für die eigenen Pflegekräfte, Videos von Pflegekräften als Teil der Arbeitgebermarke und eine interne Ausschreibung, falls eine erfahrene Pflegekraft aufsteigen möchte. Für die Einstellung braucht Nordlicht die Zustimmung des Betriebsrats nach § 99 BetrVG.

Das muss vorkommen. Kosten A 14.500 Euro und B 6.600 Euro mit Unterschied 7.900 Euro. Zeitunterschied 35 Tage und Vergleich mit der Frist von 60 Tagen. Begründete Empfehlung, die Dringlichkeit, Schlüsselstelle und Bewerbermarkt abwägt, auch eine andere Empfehlung ist mit guter Begründung möglich. Zwei passende unterstützende Maßnahmen. Rechnung 2 Punkte, Abwägung und Empfehlung 3 Punkte, Maßnahmen 1 Punkt.

Frage 6 · 6 Punkte · 5 Min

Der Betriebsrat von Nordlicht hat im Jahr 2025 verlangt, dass alle Leitungsstellen vor ihrer Besetzung intern ausgeschrieben werden. Für die neue Lagerleitung bei Nordlicht Logistik schaltet Personalleiter Deniz Yildirim nur eine Anzeige in einer Jobbörse. Er unterrichtet den Betriebsrat am Donnerstag, dem 05.11.2026, über die geplante Einstellung eines externen Bewerbers. Der Betriebsrat verweigert am Montag, dem 16.11.2026, schriftlich die Zustimmung und verweist auf die fehlende Ausschreibung. Beurteilen Sie die Rechtslage. Beschreiben Sie, was bei rechtzeitiger Verweigerung gegolten hätte, und geben Sie Herrn Yildirim zwei Empfehlungen für künftige Besetzungen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Der Betriebsrat hat nach § 93 BetrVG wirksam verlangt, dass Leitungsstellen intern ausgeschrieben werden. Die Lagerleitung ist eine solche Stelle, die Ausschreibung ist unterblieben. Damit hätte der Betriebsrat einen Grund, die Zustimmung zur Einstellung nach § 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG zu verweigern. Er muss die Verweigerung aber innerhalb einer Woche nach Unterrichtung schriftlich mit Gründen mitteilen. Die Unterrichtung war am Donnerstag, dem 05.11.2026, die Frist endete also am Donnerstag, dem 12.11.2026. Die Verweigerung vom 16.11.2026 kam zu spät. Die Zustimmung gilt deshalb als erteilt, und Nordlicht darf den externen Bewerber einstellen. Hätte der Betriebsrat rechtzeitig verweigert, hätte Nordlicht die Einstellung nicht einfach vornehmen können. Die Besetzung hätte sich deutlich verzögert, und das Unternehmen hätte die interne Ausschreibung nachholen müssen. Erst danach hätte es die am besten geeignete Person auswählen dürfen, auch wenn diese extern ist, denn § 93 BetrVG begründet keinen Vorrang für Interne. Herrn Yildirim ist zu empfehlen, Leitungsstellen künftig immer zuerst oder gleichzeitig intern auszuschreiben und dabei neutral nach § 11 AGG zu formulieren. Außerdem sollte er die Fristen nach § 99 BetrVG in einem Kalender überwachen und den Betriebsrat früh und vollständig informieren, damit es gar nicht erst zum Streit kommt.

Das muss vorkommen. Verlangen nach § 93 BetrVG und Verweigerungsgrund nach § 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG erkannt. Wochenfrist richtig berechnet mit Fristende am 12.11.2026. Ergebnis, dass die Zustimmung als erteilt gilt. Folgen einer rechtzeitigen Verweigerung mit Verzögerung und nachzuholender Ausschreibung, kein Vorrang für Interne. Zwei sinnvolle Empfehlungen. Rechtslage 3 Punkte, Folgen 1 Punkt, Empfehlungen 2 Punkte.

Frage 7 · 6 Punkte · 5 Min

Ein Zeitarbeitnehmer von Nordlicht Personal arbeitet seit dem 01.04.2026 ohne Unterbrechung im Lager von Nordlicht Shop. Sein Tarifvertrag enthält keine Branchenzuschläge. Die Arbeit im Lager wird dauerhaft gebraucht. Erklären Sie, wer Arbeitgeber ist, berechnen Sie, ab wann Equal Pay gilt und bis wann der Einsatz höchstens dauern darf. Geben Sie eine begründete Empfehlung für Nordlicht Shop und beschreiben Sie, welche Beteiligung des Betriebsrats dabei nötig ist.

Musterlösung. Arbeitgeber ist der Verleiher Nordlicht Personal. Er braucht eine Erlaubnis nach § 1 AÜG und zahlt den Lohn. Der Zeitarbeitnehmer bleibt nach § 14 Abs. 1 AÜG Angehöriger des Verleiherbetriebs, auch wenn er bei Nordlicht Shop arbeitet. Ein Tarifvertrag ohne Branchenzuschläge darf nach § 8 AÜG nur in den ersten 9 Monaten vom Equal Pay abweichen. April bis Dezember 2026 sind 9 Monate, ab dem 01.01.2027 muss er also so bezahlt werden wie vergleichbare Stammbeschäftigte. Die Höchstüberlassungsdauer beträgt 18 aufeinanderfolgende Monate beim selben Entleiher. Vom 01.04.2026 an gerechnet endet sie am 30.09.2027. Weil der Bedarf dauerhaft ist und die Kosten mit Equal Pay ohnehin steigen, sollte Nordlicht Shop den Zeitarbeitnehmer übernehmen, wenn er gut arbeitet. Das Unternehmen kennt ihn bereits, die Einarbeitung entfällt und das Risiko einer Fehlbesetzung ist gering. Diese Übernahme nennt man Klebeeffekt. Die Übernahme ist eine Einstellung bei Nord-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

licht Shop und braucht deshalb die Zustimmung des Betriebsrats nach § 99 BetrVG. Hat der Betriebsrat für solche Stellen eine interne Ausschreibung nach § 93 BetrVG verlangt, muss sie vorher erfolgen.

Das muss vorkommen. Verleiher als Arbeitgeber mit Erlaubnis nach § 1 AÜG und Zugehörigkeit nach § 14 Abs. 1 AÜG. Equal Pay ab 01.01.2027 mit Begründung über 9 Monate. Höchstdauer bis 30.09.2027 über 18 Monate. Begründete Empfehlung zur Übernahme mit Klebeeffekt. Zustimmung nach § 99 BetrVG, gegebenenfalls Ausschreibung nach § 93 BetrVG. Je Teil etwa 1 Punkt, Empfehlung 2 Punkte.

Frage 8 · 7 Punkte · 6 Min

Nordlicht Sport eröffnet 2027 einen dritten Standort. Zu den bisher 2.100 Mitgliedern kommen 900 hinzu. Eine Trainerstelle betreut weiter 300 Mitglieder. Heute sind 7 Trainerstellen besetzt, eine befristete Stelle endet im März 2027 und wird nicht verlängert. Berechnen Sie Bruttobedarf und Nettobedarf. Viele Trainerinnen und Trainer wünschen eine halbe Stelle. Zeigen Sie eine Besetzung aus Voll- und Teilzeitkräften, die den Nettobedarf genau deckt, und nennen Sie zwei passende Recruitingkanäle. Gehen Sie auch auf die zeitliche Dimension ein.

Musterlösung. Die Mitgliederzahl steigt auf 2.100 plus 900 gleich 3.000. Der Bruttobedarf beträgt 3.000 geteilt durch 300 gleich 10 Trainerstellen. Der voraussichtliche Bestand beträgt 7 minus 1 gleich 6. Der Nettobedarf beträgt 10 minus 6 gleich 4 Trainerstellen, davon 1 Ersatzbedarf und 10 minus 7 gleich 3 Neubedarf. Vier Vollzeitstellen entsprechen 4 mal 38,5 gleich 154 Wochenstunden. Eine halbe Stelle hat 19,25 Wochenstunden. Eine mögliche Besetzung sind 2 Vollzeitkräfte mit 77 Stunden und 4 Teilzeitkräfte mit je 19,25 Stunden, also ebenfalls 77 Stunden. Zusammen ergibt das genau 154 Stunden. Möglich wären auch 8 halbe Stellen. Passende Kanäle sind Instagram und andere soziale Netzwerke, weil Nordlicht Sport eine junge Zielgruppe anspricht, und Empfehlungen durch Mitglieder und Beschäftigte. Auch Kooperationen mit Hochschulen sind sinnvoll, etwa mit Studierenden im Sportbereich. Zur zeitlichen Dimension gehört, dass die neuen Kräfte schon vor der Eröffnung eingearbeitet sein müssen. Die Suche muss also früh beginnen. Außerdem braucht ein Fitnessstudio im Januar erfahrungsgemäß mehr Personal, dafür kann man zusätzlich Aushilfen einplanen. Die Kennzahl von 300 Mitgliedern sollte am neuen Standort nach einigen Monaten überprüft werden.

Das muss vorkommen. Mitglieder 3.000, Bruttobedarf 10, Bestand 6, Nettobedarf 4. Umrechnung in 154 Wochenstunden und eine stimmige Kombination aus Voll- und Teilzeit. Zwei zielgruppengerechte Kanäle mit Begründung. Zeitliche Dimension mit früher Suche vor der Eröffnung oder saisonaler Spitze. Rechnung 3 Punkte, Besetzung 2 Punkte, Kanäle 1 Punkt, zeitliche Dimension 1 Punkt.

Frage 9 · 6 Punkte · 5 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Teamleitung von Nordlicht Reisen hat in den Bewertungsbogen für Reiseberater das Muss-Kriterium Höchstalter 35 Jahre aufgenommen. Herr Kaya, 52 Jahre und erfahrener Reiseberater, wird deshalb aussortiert. Die Absage geht ihm am 10.11.2026 zu. Am 20.12.2026 verlangt er schriftlich eine Entschädigung. Beurteilen Sie den Fall nach dem AGG, prüfen Sie die Frist und erklären Sie, wie hoch die Entschädigung höchstens sein kann, wenn er auch ohne Benachteiligung nicht eingestellt worden wäre. Beschreiben Sie, was mit seinen Unterlagen geschehen soll, und wie Nordlicht solche Fälle künftig vermeidet.

Musterlösung. Das Höchstalter hat keinen sachlichen Bezug zur Tätigkeit eines Reiseberaters. Herr Kaya wird allein wegen seines Alters aussortiert, das Alter ist ein geschütztes Merkmal nach § 1 AGG. Der Bewertungsbogen mit dem Kriterium ist ein starkes Indiz für eine Benachteiligung. Nach § 22 AGG muss deshalb Nordlicht beweisen, dass keine Benachteiligung vorliegt, was hier kaum gelingen wird. Nach § 15 Abs. 4 AGG muss Herr Kaya seinen Anspruch innerhalb von zwei Monaten ab Zugang der Ablehnung schriftlich geltend machen. Die Frist läuft vom 10.11.2026 bis zum 10.01.2027. Sein Schreiben vom 20.12.2026 ist also rechtzeitig. Eine Klage müsste er dann innerhalb von drei Monaten nach der schriftlichen Geltendmachung erheben. Wäre er auch bei einer benachteiligungsfreien Auswahl nicht eingestellt worden, etwa weil eine besser geeignete Person genommen wurde, beträgt die Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG höchstens drei Monatsgehälter. Seine Unterlagen dürfen jetzt nicht gelöscht werden, weil Nordlicht sie für das Verfahren braucht. Sie werden nur für diesen Zweck aufbewahrt und nach Abschluss gelöscht. Künftig sollte die Personalabteilung jeden Kriterienkatalog vor dem Einsatz prüfen. Alle Kriterien müssen einen Bezug zur Stelle haben, zum Beispiel Erfahrung mit Buchungssystemen oder Fremdsprachen. Ein einheitlicher Bewertungsbogen und eine kurze Schulung der Führungskräfte zum AGG helfen dabei.

Das muss vorkommen. Benachteiligung wegen des Alters nach § 1 AGG ohne sachlichen Grund. Beweislast beim Arbeitgeber nach § 22 AGG. Frist nach § 15 Abs. 4 AGG bis 10.01.2027 und Ergebnis rechtzeitig. Höchstgrenze drei Monatsgehälter nach § 15 Abs. 2 AGG. Aufbewahrung der Unterlagen für das Verfahren und spätere Löschung. Zwei Maßnahmen zur Vermeidung. Beurteilung 2 Punkte, Frist 1 Punkt, Höhe 1 Punkt, Unterlagen 1 Punkt, Vermeidung 1 Punkt.

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 61.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 56 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 49 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 41 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 30 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 18 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.